

1502632-09.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2168046/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 25678577 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2168046 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OZIEL RICHARD PARDIM

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502632-09.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502632-09.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2168046/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 25678577 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2168046 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OZIEL RICHARD PARDIM

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a OZIEL RICHARD PARDIM, (com qualificação à fl. 25) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 22/06/2022 na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: “no dia 22 de junho de 2022, por volta de 00h45min, na Rua Olímpio Campagnolo, nº 100, Frezzarin 2, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, OZIEL RICHARD PARDIM, qualificado a fls. 22, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 154 porções de crack, pesando aproximadamente 55 gramas, 211 microtubos contendo cocaína, com peso aproximado de 152 gramas, e 126 invólucros com maconha, pesando cerca de 252 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e autos de constatação de fls. 13/18), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.”

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fl. 62); 2) o recebimento da denúncia (fls. 84/85) em 21/07/2022; 3) a defesa (fl. 82); 4) citação; e 5) a colheita de prova oral em juízo (fls. 6/10). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais. Pugnou, o Ministério Público, pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela declaração de nulidade do ingresso dos Guardas Civis na residência e consequente absolvição do réu.

Anoto, ainda, o encarceramento de OZIEL RICHARD PARDIM nesta fase processual, pois sua prisão em flagrante (fls. 04/05) foi convertida em preventiva (fls. 50/52).

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 6/10), ao auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), ao laudo pericial (fls. 89/91) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: “guardas municipais realizavam patrulhamento pelo local, oportunidade em que, ao notar a aproximação da viatura, o denunciado entrou correndo na residência de nº 100 da via pública, cujo portão encontrava-se aberto. Diante disso, os agentes públicos ingressaram no corredor do imóvel e localizaram o denunciado, o qual tentava se esconder atrás de um tanque. Abordado e submetido a busca pessoal, na posse de OZIEL, no bolso de sua calça, foram encontradas 35 porções de crack, 24 porções de cocaína e 24 invólucros com maconha, além da importância de R\$135,00. Efetuadas buscas no quintal da residência, foram encontradas, debaixo do tanque, 102 porções de maconha, 187 porções de cocaína e 119 pedras de crack, seguindo-se, assim, a prisão em flagrante.”

Nesse sentido, as testemunhas em comum Ailton Sandrin e Gilvani José dos Reis, ambos guardas civis, em solo policial, relataram que: “AVISTARAM UM RAPAZ ENTRANDO CORRENDO NA RESIDENCIA DE Nº 100 , AO NOTAR A PRESENÇA DA VIATURA, CUJO PORTÃO DO IMÓVEL ENCONTRAVA-SE ABERTO ; QUE DESEMBARCARAM DA VIATURA E ADENTRARAM PELO CORREDOR DO IMÓVEL , LOGRANDO EXITO EM LOCALIZAR O INDIVIDUO QUE TENTOU SE ESCONDER ATRAS DE UM TANQUE; QUE EM REVISTA PESSOAL LOCALIZARAM NA SUA POSSE 35 PORÇÕES DE CRACK, 24 PORÇÕES DE COCAÍNA E 24 PORÇÕES DE MACONHA E O VALOR DE R\$ 135,50 REAIS , OS QUAIS ESTAVAM TODOS DENTRO DE UM SAQUINHO PLASTICO NO BOLSO DE SUA CALÇA; QUE NUMA VARREDURA NO QUINTAL, LOGRARAM EM LOCALIZAR DEBAIXO DO TANQUE 102 PORÇÕES DE MACONHA, 187 PORÇÕES DE COCAÍNA E 119 PEDRAS DE CRACK ; QUE O ABORDADO FOI IDENTIFICADO COMO SENDO OZIEL RICHARD PARDIM E EM PESQUISAS AOS ANTECEDENTES O MESMO POSSUI PASSAGEM POR TRAFICO; QUE INDAGADO OZIEL, ESTE CONFESSOU A PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES E O VALOR EM DINHEIRO ERA DA VENDO DOS ENTORPECENTES . INFORMOU AINDA QUE TINHA INICIADO A VENDA AS 00H00 E QUE PERMANECERIA NA FUNÇÃO ATÉ AS 7H00M; QUE EMBORA O PORTÃO DA RESIDENCIA ENCONTRAVA-SE ABERTO NÃO FOI LOCALIZADO SEU MORADOR; O PRESO FOI ALGEMADO E CONDUZIDO AO PLANTÃO ONDE PERMANECEU PRESO POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 33 " CAPUT" DA LEI 11.343/06.”

Em juízo Ailton e Gilvani mantiveram a versão dada em solo policial. Informaram que estavam em patrulhamento pelo bairro, e assim que adentraram na rua onde o réu se encontrava, ele teria saído correndo em sentido a uma área verde e adentrado numa residência que se encontrava com o portão aberto. Por conta disso, ingressaram na residência. Com o réu localizaram uma quantidade de entorpecente e dinheiro. No local, embaixo do tanque, localizaram o restante do entorpecente. O réu confessou a propriedade. O que despertou a atenção do GCM foi a fuga do réu ao verificar a presença da viatura. Por isso ingressaram na residência, que é habitada, mas não encontraram ninguém no local.

Por sua vez, o acusado OZIEL RICHARD PARDIM, solo policial, permaneceu em silêncio. Em juízo declarou que a quantidade de entorpecente que era sua era apenas aquela que trazia consigo. Nega a propriedade do entorpecente localizado no imóvel. O réu ingressou no imóvel, mas não tinha visto os guardas civis, e foi abordado pelos GCMs já no interior do imóvel. Na residência mora uma menina que estava dormindo no local. Não reconhece a droga que estava embaixo do tanque. Os guardas civis perguntaram para o réu se morava alguém dentro da residência, o réu respondeu que uma conhecida.

Nesta toada, finda a instrução de rigor o reconhecimento da ilicitude da prova. Com efeito, conforme dispõe o artigo 5º, XI, da Constituição Federal, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial." (grifos acrescidos).

Para o ingresso na casa, seja no interior da própria construção ou no terreno do imóvel, eram necessárias fundadas razões, anteriores ao ingresso nas suas dependências (antes de entrarem pelo portão, sendo indiferente o fato do portão estar aberto ou não). É interessante notar que os guardas civis sequer se preocuparam em apontar alguma "atitude suspeita" do réu para ingresso na residência. O único motivo, relatado tanto em solo policial quanto em juízo, foi o fato do réu correr para dentro da residência. Não havia "atitude suspeita", não havia "fundada suspeita" ou algum indicativo da prática de conduta criminosa. Aliás, não havia sequer "denúncia anônima" que envolvesse o réu. Nada.

O simples fato do bairro ser conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes não autoriza tal atitude temerária por parte dos guardas civis, em desrespeito ao comando constitucional.

É que é inadmissível que, pelo simples fato de alguém ingressar num imóvel, se tenha por autorizado que o agente de segurança, sem mandado judicial, e não havendo prévia situação de flagrante delito, ou mínima suspeita concretamente aferível, ingresse em imóvel alheio.

Repiso, não é proibido o ingresso no imóvel pelos agentes de segurança, mas é necessária "fundada suspeita", concretamente aferível na atitude do indivíduo, a sugerir, com elementos concretos, a prática de crime. O flagrante, portanto, autorizaria o ingresso. Não foi o que aconteceu. Os guardas foram bem claros. Ingressaram em imóvel alheio, simplesmente porque o réu, ao avistar a viatura, ingressou naquele imóvel.

Destarte, toda a prova obtida a partir do ingresso dos guardas civis não pode ser considerada lícita.

Em consequência, ainda que o réu estivesse a praticar delito, a prova obtida de maneira ilícita não permite a condenação.

Nesses termos, remansosa a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

1 - "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM ATITUDE SUSPEITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a

atividade criminosa, dada a situação de flagrância. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2 Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (...) 7. No caso concreto, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o acusado teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 8. A descoberta, a posteriori, de droga no interior do domicílio (7, 21g de cocaína) não ilide a prévia ilegalidade da invasão forçada ao domicílio. 9. Devem ser consideradas ilícitas as provas, anulando-se a condenação decorrente e declarando-se a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.987.717/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022. - grifos nossos).

2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. QUESTÕES EXPRESSAMENTE APRECIADAS. MERO INCONFORMISMO. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso. 2. Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão foi decidida clara e fundamentadamente, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de se considerar ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões. 3. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida. 4. O fato de o suspeito ter corrido para o interior da residência também não constitui uma situação justificadora do ingresso em seu domicílio, até porque tal comportamento pode ser atribuído a várias causas e não, necessariamente, a portar ou comercializar substância entorpecente ou objetos ilícitos. 5. Não se prestam os embargos de declaração à livre rediscussão do aresto recorrido a fim de alterar entendimento jurisprudencial, irresignação que, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC n. 683.970/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022. - grifos nossos).

Transcrevo o trecho do julgado acima, no sentido de que O fato de o suspeito ter corrido para o interior da residência também não constitui uma situação justificadora do ingresso em seu domicílio, até porque tal comportamento pode ser atribuído a várias causas e não, necessariamente, a portar ou comercializar substância entorpecente ou objetos ilícitos. Nada mais evidente, com uma agravante no presente caso. O réu sequer se encontrava na condição de "suspeito". Não havia "denúncia anônima" prévia. É de se questionar, então, se tal fato ocorresse em um bairro de classe média ou classe média alta - com alguém ingressando numa residência assim que avistasse uma viatura da guarda civil - se a conduta dos agentes seria a mesma, ingressando no local apenas em razão disso, sem mandado judicial? O Judiciário deve cumprir o seu papel de garantidor das "regras do jogo", condenando o indivíduo que pratica crime, respeitado o contraditório e a ampla

defesa, como esse magistrado sempre o fez, mas também vedando condutas arbitrárias, quando estas se fizerem presentes.
O entendimento não é diferente perante esta Egrégia Corte Paulista:

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NO ARTIGO 386, II, DO CPP – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). APELO MINISTERIAL BUSCANDO A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – ATUAÇÃO IRREGULAR DE GUARDAS MUNICIPAIS – APURAÇÃO DE VERACIDADE DE DELAÇÃO ANÔNIMA A CARACTERIZAR ATO DE INVESTIGAÇÃO, DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA – AUSENTES ADEMAIS, FUNDADAS SUSPEITAS, A JUSTIFICAR O INGRESSO NO IMÓVEL, NÃO BASTANDO, POR SI SÓ, EVENTUAL DELAÇÃO ANÔNIMA, QUANDO AUSENTES OUTROS ELEMENTOS A LEGITIMAR A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – VERIFICAÇÃO 'A POSTERIORI' DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE QUE. OBVIAMENTE, NÃO SE PRESTA A LEGITIMAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS – PRECEDENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500918-49.2020.8.26.0544; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/06/2022; Data de Registro: 14/06/2022) (grifos acrescidos).

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da Defesa. 1. Preliminar. Violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. 1.1. A inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia. A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. 1.2. O ingresso na casa alheia depende da convergência de justa causa. A situação de flagrante deve ser indicada ou deduzida pelas circunstâncias fáticas, sob pena de se admitir que invasões arbitrárias possam ser tomadas sacrificando-se a garantia constitucional. Precedentes do STJ e do STF. 1.3. Hipótese em que os elementos fáticos não autorizavam a afirmação de justa causa para o ingresso na residência. Narrativas apresentadas pelos policiais militares que se contrapõem aos relatos fornecidos pelos familiares da ré que relataram contexto de ingresso forçado na residência não amparado por justa causa. Consentimento não comprovado. 2. A mera presença de denúncias anônimas indicando o envolvimento da acusada com o tráfico de drogas não servem para demonstrar a justa causa necessária para o ingresso domiciliar forçado. Precedentes do STJ. 3. Ilícitude probatória reconhecida. Afirmação da inadmissibilidade das provas obtidas durante a busca e reconhecimento dos efeitos contaminatórios. Absolvição de rigor, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP. 4. Recurso conhecido e provido com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1501722-55.2021.8.26.0132; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Catanduva - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/06/2022; Data de Registro: 05/06/2022) (grifos acrescidos).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, L. 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação dos réus e do Ministério Público. Preliminarmente. Prova ilícita. Art. 157, CPP. Violação de domicílio. Busca e apreensão realizada sem mandado judicial e sem prévia justa causa. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais na casa do investigado. Delito de tráfico de drogas, ademais, que nem sempre traduz verdadeira urgência a justificar o ingresso sem autorização em domicílio alheio. Inteligência do art. 53, II, da Lei 11.343/06. Entrada dos agentes policiais que sequer foi franqueada pelos réus. Necessidade de respeito às garantias constitucionais, sob pena de esvaziamento do direito à inviolabilidade de domicílio. Ocorrência policial, ademais, que foi maculada por diversas outras ilegalidades e levada a cabo por policial que veio a ser ele mesmo denunciado por tráfico de drogas. Laudo de exame de corpo de delito que constatou ofensa à integridade corporal dos réus Cláudio e Natan, sendo que as lesões são compatíveis com as agressões relatadas na delegacia e em juízo. Policial militar que participou da ocorrência que foi flagrado pouco

tempo depois com quantidade significativa de droga em sua casa, o que coloca em xeque a credibilidade de seu depoimento e confirma a versão trazida pela defesa. Mérito. Reconhecida a ilicitude da prova, de rigor a absolvição dos réus, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Prova testemunha colhida em juízo que é insuficiente para condenação. Precedentes desta Câmara e deste Tribunal. Sentença reformada. Recursos defensivos providos, prejudicado o recurso da acusação. (TJSP; Apelação Criminal 1500261-54.2019.8.26.0573; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Manuel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022) (grifos acrescidos).

Nessas circunstâncias, ausente prova válida para a condenação, a absolvição é de rigor

Capítulo III – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e, por consequência, ABSOLVO o acusado OZIEL RICHARD PARDIM, (com qualificação à fl. 25), com fundamento no art. 386, II, do CPP da conduta a ele imputada (art. 33, “caput” da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas). Sem custas. Determino a destruição de eventual droga armazenada para contraprova.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias. P.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA